

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT)

Conforme BACEN Circular 3.978/2020 e Lei 9.613/1998

Versão 1.0 — Março 2026

1. Objetivo e Escopo

A presente Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) tem por objetivo estabelecer os procedimentos, controles internos e responsabilidades adotados pela **Bubuya Tecnologia Ltda.** para prevenção, detecção e reporte de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

Esta política aplica-se a todos os colaboradores, prestadores de serviço, parceiros tecnológicos e usuários da plataforma Bubuya. Cobre todos os produtos e serviços oferecidos, incluindo depósitos, saques, operações em mercados de previsão e funcionalidades de carteira digital.

2. Base Legal

Esta política fundamenta-se nas seguintes normas:

- Lei 9.613/1998 — Dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro e cria o COAF
- BACEN Circular 3.978/2020 — Dispõe sobre política, procedimentos e controles internos de PLD/FT
- Resolução BCB nº 44/2021 — Requisitos de cadastro e due diligence
- Recomendações FATF/GAFI — 40 Recomendações para combate à lavagem de dinheiro
- Decreto 5.640/2005 — Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional

3. Definições

Termo	Definição
PEP	Pessoa Politicamente Exposta — indivíduo que exerce ou exerceu, nos últimos 5 anos, cargos públicos relevantes no Brasil ou no exterior.
Beneficiário Final	Pessoa natural que, em última instância, possui, controla ou se beneficia de pessoa jurídica ou operação financeira.
Operação Suspeita	Operação que, por suas características, volume, frequência, natureza ou partes envolvidas, gera indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

COAF	Conselho de Controle de Atividades Financeiras — unidade de inteligência financeira do Brasil, vinculada ao Banco Central.
KYC	Know Your Customer (Conheça Seu Cliente) — processo de identificação, verificação e monitoramento contínuo de clientes.
Tipping-Off	Ato de alertar o cliente sobre a existência de investigação ou comunicação ao COAF, expressamente proibido pelo Art. 11, §1º da Lei 9.613/98.

4. Política de Conheça Seu Cliente (KYC)

4.1 Identificação

Todo cliente deve ser identificado antes de realizar qualquer operação financeira. São coletados obrigatoriamente: nome completo, CPF (com validação na Receita Federal), data de nascimento, endereço completo e e-mail verificado.

4.2 Verificação

A verificação é realizada por meio de análise documental (RG, CNH ou Passaporte) combinada com checagem automática em bureau de crédito e bases de dados governamentais. Casos com inconsistências são encaminhados para revisão manual pelo Compliance Officer.

4.3 Monitoramento Contínuo

O perfil KYC de cada cliente é revisado periodicamente e sempre que houver alteração significativa no padrão de operações. Clientes classificados como alto risco têm frequência de revisão aumentada para semestral.

5. Triagem de PEP e Sanções Internacionais

Todos os clientes são submetidos a triagem automática nas seguintes listas antes da ativação da conta e periodicamente durante a relação comercial:

- Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control — EUA)
- Lista de sanções da ONU (Conselho de Segurança)
- Lista de sanções da União Europeia
- Lista de PEPs e Sanções da CGU (Brasil)
- Lista de terroristas e organizações criminosas (COAF)

Procedimento para PEP identificado: A conta é suspensa preventivamente e encaminhada para Due Diligence Aprimorada (EDD). O Compliance Officer analisa a origem dos recursos, a natureza da relação e o risco envolvido antes de autorizar ou encerrar a relação. Clientes em listas de sanções têm conta encerrada imediatamente.

6. Monitoramento de Operações

O sistema monitora automaticamente todas as transações financeiras. São gerados alertas para análise quando identificados:

- Depósitos acumulados superiores a R\$10.000 no mesmo mês calendário (limiar COAF)
- Operações em valores redondos repetitivos (estruturação)
- Múltiplas operações de baixo valor em curto período (smurfing)
- Transferências para ou de jurisdições de alto risco
- Operações inconsistentes com o perfil declarado do cliente
- Mudança abrupta no padrão de operações do cliente

Todo alerta gerado é registrado no sistema e analisado pelo Compliance Officer em até 48 horas. A análise resulta em: (i) encerramento do alerta sem ação, (ii) solicitação de documentação adicional ao cliente, ou (iii) comunicação ao COAF.

7. Comunicação ao COAF

Conforme Art. 11 da Lei 9.613/1998, a Bubuya é obrigada a comunicar ao COAF as operações suspeitas identificadas. O prazo máximo para comunicação é de **24 horas** a partir da identificação.

PROIBIÇÃO DE TIPPING-OFF (Art. 11, §1º Lei 9.613/98): É expressamente proibido comunicar ao cliente ou a terceiros a existência de investigação, análise ou comunicação ao COAF. A violação desta proibição constitui crime independente.

O processo de comunicação ao COAF segue as seguintes etapas:

- Identificação da operação suspeita pelo sistema ou por analista
- Registro no log interno de suspeitas (com hash de integridade)
- Análise pelo Compliance Officer (máx. 24h)
- Comunicação via sistema SISCOAF do Banco Central
- Arquivo do relatório por no mínimo 5 anos (Art. 10 Lei 9.613/98)

8. Responsabilidades

8.1 Compliance Officer

O Compliance Officer é o responsável principal pela implementação e supervisão desta política. Suas responsabilidades incluem: análise de alertas, comunicação ao COAF, treinamento da equipe, revisão anual da política e reporte à diretoria sobre indicadores PLD/FT.

8.2 Equipe Técnica

A equipe de desenvolvimento e operações é responsável pela manutenção dos sistemas de monitoramento, logs de auditoria, integridade das bases de dados e disponibilidade das ferramentas de análise. Deve reportar imediatamente qualquer irregularidade técnica que possa comprometer os controles PLD/FT.

9. Treinamento e Conscientização

Todos os colaboradores recebem treinamento obrigatório em PLD/FT no momento da contratação e anualmente. O treinamento cobre: conceitos de lavagem de dinheiro, indicadores de suspeição, procedimentos de reporte interno, obrigações legais e proibição de tipping-off. A frequência e aprovação são registradas para fins de auditoria.

10. Registros e Retenção de Dados

Todos os registros relacionados a KYC, monitoramento de operações e comunicações ao COAF são mantidos pelo prazo mínimo de **5 anos**, conforme Art. 10 da Lei 9.613/1998 e BACEN Circular 3.978/2020. Após o prazo legal, os dados são destruídos de forma segura, em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018).

11. Revisão desta Política

Esta política é revisada anualmente pelo Compliance Officer ou quando houver alterações relevantes na legislação aplicável. Alterações substanciais requerem aprovação da diretoria e são comunicadas a todos os colaboradores antes da vigência.

Versão 1.0 — Aprovada em março de 2026 — Bubuya Tecnologia Ltda.